

**Ao Juízo da Vara de Violência Doméstica Contra a Mulher da Comarca de São
José dos Campos/SP**
autos nº 1503799-84.2026.8.26.0577

DEBORAH CHAVES LIESACK DA CUNHA, já qualificada nos autos, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por intermédio próprio e de forma tempestiva, **requerer a reconsideração da decisão** que indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência, da qual foi intimada em 02/07/2026, por intermédio da Ilustre Oficial de Justiça.

É fundamental destacar que a r. decisão de fls. 9/10, embora tenha indeferido inicialmente as medidas, o fez sob a premissa de que o pleito carecia de instrução probatória contemporânea, registrando expressamente que a medida poderia ser reapreciada a qualquer tempo, desde que aportassem aos autos novos elementos que demonstrassem o risco iminente.

Nesse sentido, a presente insurgência não se trata de mera reiteração de argumentos, mas do estrito cumprimento das lacunas apontadas por Vossa Excelência.

Portanto, o presente **requerimento funda-se na superveniência de provas** documentais e de **fatos novos** que complementam o conjunto probatório até então existente e evidenciam, de forma objetiva, a persistência de risco atual e concreto à Requerente e seu filho único, autorizando a reanálise do pleito à luz dos arts. 19 e seguintes da Lei nº 11.340/2006, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

NOTA EXPLICATIVA: do acesso imediato às mídias (*link* em nuvem)

Excelência, visando superar as limitações técnicas de *upload* do sistema SAJ e assegurar a celeridade processual, as provas audiovisuais citadas (gravações de tela e áudios) encontram-se depositadas em nuvem no link abaixo. O **detalhamento analítico** do conteúdo de cada arquivo consta na seção de provas, ao final desta peça:

👉 **Link do Google Drive:**

<https://drive.google.com/drive/folders/10fz-AcROQg9ebXxxl5S0nIHr0OO-H4Ud?usp=sharing>

1. DOS FATOS: A DINÂMICA DO ABUSO E O CONTROLE COERCITIVO

Do histórico: abandono planejado e reconhecimento irregular

A Requerente e o Requerido mantiveram um relacionamento afetivo que findou 15 dias antes do nascimento do filho comum, Antonio, em 05/12/2016. No dia 15/12/2016, o Requerido compareceu isoladamente ao Cartório e realizou o reconhecimento de paternidade sem a anuência ou ciência da genitora, gerando uma certidão de nascimento distinta daquela que a mãe possuía.

Apesar de alegar em áudios recentes (integralmente anexos) que "*não sabia de m**da nenhuma*" e que desconhecia ter direitos, os documentos provam que ele sempre teve plena consciência da paternidade, tendo inclusive assinado o termo de reconhecimento apenas 10 dias após o parto.

Do abandono material e afetivo por 9 anos: contatos condicionados

Requerido tenha tido contatos esporádicos com a criança até o primeiro ano de vida — período marcado por agressões verbais contra a Requerente —, o que se seguiu foi um **abandono material e afetivo quase absoluto por nove anos**. Nesse período, o ônus da criação recaiu exclusivamente sobre a genitora.

Para evitar interpretações equivocadas, esclarece-se que as "tentativas de aproximação" mencionadas por testemunhas não configuram convívio familiar, mas sim **ciclos de perseguição**:

- ❖ **Aos 5 anos de idade (aprox. 2021):** O Requerido realizou uma única visita isolada, desaparecendo novamente por anos.
- ❖ **O Testemunho de Juliana Karine:** A testemunha, amiga da Requerente há mais de cinco anos, confirma que as raras tentativas de aproximação do genitor eram **sempre de forma venal e vinculadas ao interesse em restabelecer contato afetivo com a Requerente**.
- ❖ **Dinâmica da Violência:** Conforme declarado pela testemunha, quando o investigado percebia que não conseguiria a aproximação afetiva com Deborah, ele **"se afastava novamente, sem manter uma convivência contínua com o filho"**.

Portanto, as aparições esporádicas eram instrumentos de barganha sexual/afetiva e não atos de cuidado parental.

Da reaproximação por boa-fé materna (final de 2025)

No final de 2025, atendendo ao desejo de ANTÔNIO de conhecer o pai após anos de silêncio, a Requerente promoveu o contato via WhatsApp. O registro audiovisual demonstra a inocência da criança ao questionar: *"Oi, pai... lembra de mim?"* – (Mídia 1).

A Requerente propôs uma aproximação gradativa, mas o Requerido novamente subverteu a coparentalidade, buscando, conforme já mencionado, a submissão afetiva da ex-mulher. Diante da rejeição, ele iniciou uma retaliação punitiva contra a estabilidade emocional do filho.

Da violência vicária via Roblox

Ao ser rejeitado pela Requerente, o genitor passou a utilizar ANTÔNIO como alvo. Sabendo da ansiedade e vulnerabilidade do menor, utilizou o jogo *Roblox* para comunicações clandestinas, onde **"orientava Antonio a não contar para a mãe que eles estavam se comunicando"**.

Em paralelo, confessou em áudios que sua ausência era ditada pela atual companheira: *"A minha mulher atual não quer, cara... ela não quer que eu fique na casa da minha ex"*. Essa conduta visava transferir a culpa pelo abandono à Requerente, torturando psicologicamente mãe e filho.

Diante da rejeição [da mãe], ele iniciou uma retaliação punitiva contra a estabilidade emocional do filho. **A perversidade do Requerido atingiu o ápice ao utilizar a plataforma de jogos Roblox para contatar o menor à revelia da genitora.**

Ressalta que tal fato não depende apenas da palavra da vítima, estando cabalmente provado pela declaração da testemunha Juliana Karine, que presenciou a criança emocionada ao receber mensagens onde o pai orientava o filho a manter a comunicação em segredo.

Essa conduta visava excluir a Requerente da dinâmica de cuidado e sobrecarregar Antonio com o fardo emocional do sigilo, gerando o quadro de ansiedade e perda de sono já relatado (Mídia 1).

2. DOS FATOS: A VIOLÊNCIA PATRIMONIAL E A FRAUDE NA EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

O controle coercitivo ilícito e o uso de alimentos como instrumentos de tortura psicológica e patrimonial

A violência patrimonial e o controle coercitivo manifestam-se de forma inequívoca no presente caso. O Requerido utiliza o processo de alimentos para perpetuar o abuso, alternando entre um discurso de miserabilidade extrema e atos de ostentação patrimonial, visando manter a Requerente em estado de constante angústia e alerta.

A fraude patrimonial e a capacidade financeira oculta

Enquanto enviava áudios à Requerente em abril de 2026 afirmando ser um *"porteur de m****"* que *"não tem dinheiro para pagar esse negócio"*, os registros judiciais desmascaram a farsa:

- ❖ **A Aquisição do Veículo:** Em **18/03/2026**, no exato período em que se esquivava da citação judicial, o Requerido adquiriu um veículo Renault Sandero pelo **valor de R\$ 41.530,00**.
- ❖ **O Comprometimento de Renda:** o requerido assumiu prestações mensais de cerca de R\$ 1600,00, enquanto tem por salário formal a quantia de R\$ 2.799,82 em jan/2026 perante a empresa SEG SYSTEMS), o que prova, à luz das práticas de mercado, a existência de **renda oculta**, uma vez que nenhuma instituição financeira aprovaria tal margem de comprometimento sem prova de rendimentos superiores.

A violência patrimonial e psicológica

A violência patrimonial e psicológica manifesta-se de forma perversa quando o Requerido subverte o processo de alimentos para exercer um controle coercitivo sobre a Requerente. Através do que se pode denominar "teatro da miséria", o agressor tenta paralisar a busca por direitos da criança mediante a imposição de culpa e medo.

Portanto, diferente da narrativa de miserabilidade absoluta que sustenta no processo cível, o Requerido confessa em áudio possuir recursos para a manutenção integral de uma estrutura familiar complexa. Na Mídia 2, ele afirma categoricamente ser o único provedor de seu novo núcleo familiar:

"Eu pago as contas tudo sozinho. Conta de água, luz, internet e a comida, o aluguel. É tudo eu que pago, velho. As coisas da minha filha, as coisas que precisa pra criança".

Fica demonstrado que o Requerido possui plena capacidade financeira para custear aluguel, serviços e o sustento de sua atual companheira e filha. Contudo, ele esco-

lhe deliberadamente a **privação do sustento do filho ANTÔNIO** como forma de punir a Requerente por não se submeter ao seu controle.

O "gaslighting" patrimonial e a inversão de culpa

O Requerido exerce uma manipulação psicológica cruel ao tentar transferir para a genitora o ônus emocional de sua suposta pobreza. Na Mídia 2, ele utiliza a compra de um item de baixo valor para vitimizar-se e gerar angústia na vítima:

"Gastei um dinheiro que eu não tinha, que eu não tenho. Aquele brinquedinho que eu comprei para ele, tô pagando até hoje, cara".

Esta afirmação configura um claro *gaslighting* patrimonial. Enquanto o Requerido reclama de "pagar até hoje" um brinquedo, os documentos dos autos provam que, no mesmo período (18/03/2026), ele investia dezenas de milhares de reais em patrimônio próprio, adquirindo um veículo Renault Sandero por R\$ 41.530,00.

Da urgência contemporânea: o gatilho da prisão civil

O cenário de risco atingiu o ápice na data de ontem, 02/07/2026, com a nova manifestação do Ministério Público nos autos da execução (nº 0019391-82), requerendo a DECRETAÇÃO DA PRISÃO CIVIL do investigado por 60 dias.

Ciente de que sua fraude foi rejeitada pelo Judiciário e que o encarceramento é iminente, o Requerido intensificou as agressões psicológicas e chantagens:

"a única coisa que você vai conseguir é que o Antônio tenha um pai presidiário. Você vai ficar feliz com isso?".

A iminência da prisão civil, somada ao histórico de perseguição e ao fato de o agressor possuir **formação como segurança e acesso a armas de fogo**, torna o deferimento das **Medidas Protetivas de Urgência** a única barreira eficaz contra uma retaliação física ou perseguição direta contra a Requerente e o menor ANTÔNIO.

Conclusão sobre a dinâmica de abuso

O inadimplemento não é, portanto, fruto de incapacidade econômica, mas uma estratégia de **tortura psicológica**. O Requerido utiliza o "fantasma da prisão" e a privação do filho para torturar a Requerente, afirmando que ela *"só vai conseguir que o Antônio tenha um pai presidiário"*.

A urgência contemporânea é reforçada pelo parecer do Ministério Público recentemente, que requereu a **prisão civil do investigado por 60 dias. Acuado pela iminência do cárcere, o risco de uma retaliação física ou perseguição direta**

contra a Requerente torna as Medidas Protetivas de Urgência o único meio capaz de cessar este ciclo.

3. DOS FATOS: A CRONOLOGIA DA ESCALADA

Da escalada da violência como retaliação à exposição da fraude patrimonial

Excelência, é imperativo destacar que os ataques psicológicos e as chantagens emocionais mais severas perpetradas pelo Requerido não são aleatórios, mas sim uma **reação raivosa e deliberada ao fato de ter sido "exposto"** em sua má-fé processual nos autos da Execução de Alimentos (nº 0019391-82.2025.8.26.0577).

O gatilho da violência: o desmascaramento da fraude

A violência psicológica escalou no exato momento em que a Requerente, no exercício de seu direito, demonstrou ao Juízo da Família que o Requerido mentia ao alegar miserabilidade. Enquanto o Requerido enviava áudios afirmando ser um *"porteiro de m****"* sem recursos, a instrução processual revelou que ele:

- ❖ Omitiu vínculo formal com a empresa SEG SYSTEMS entre out/2025 e jan/2026;
- ❖ Adquiriu um veículo Renault Sandero com parcelas de R 1.649,63 mensais.

A chantagem emocional como arma de defesa

Ao perceber que sua "máscara de pobreza" havia caído e que a justificativa de inadimplemento seria rejeitada — o que de fato ocorreu em 26/05/2026 —, o Requerido passou a utilizar o filho comum como instrumento de tortura.

Nos áudios da gravação de tela (Mídia 2), o agressor tenta inverter a culpa, projetando na Requerente a responsabilidade pelas consequências de seus próprios atos ilícitos:

"Vai conseguir o que com isso, mano? Me botar na cadeia? [...] a única coisa que você vai conseguir é que o Antônio tenha um pai presidiário. Você vai ficar feliz com isso?"

4. DA URGÊNCIA ATUAL

O risco iminente de retaliação

A negativa anterior deste Juízo fundamentou-se em um suposto "distanciamento temporal". Contudo, a situação atingiu o ponto de ruptura:

- ❖ Ao determinar o pagamento da pensão alimentícia no prazo de três dias, o Juízo da 2ª Vara de Família foi expresso ao consignar que não seriam acolhidas novas justificativas para o inadimplemento, advertindo o executado de que o descumprimento da ordem judicial sujeitá-lo-ia à prisão civil.
- ❖ Em 26/06/2026, certificou-se o descumprimento do prazo final para pagamento do débito alimentar atualizado.

Excelência, é fundamental pontuar que, embora o Requerido se encontre em estado de silêncio momentâneo, tal fato não indica a pacificação do conflito ou a ausência de perigo. Ao contrário, a **iminência da decretação de sua prisão civil por 60 dias**, conforme parecer do Ministério Público protocolado pela Ilustre Dra. Larissa Crescini Albernaz, o que instaurou na Requerente um **fundado temor de retaliações graves**.

O histórico comportamental de João Augusto, marcado por um histórico de 9 anos de abandono e retornos agressivos, demonstra que sua inércia é frequentemente o prelúdio de novas investidas de violência psicológica. O medo da vítima é amparado por provas concretas:

1. **A ameaça precedente:** Nos áudios enviados em abril de 2026, o Requerido já havia transferido à Requerente a responsabilidade pela sua eventual prisão, questionando: *"Você vai ficar feliz com isso? É isso que você quer?"* e afirmando que o filho teria um *"pai presidiário"* por culpa dela.
2. **O risco da reação desesperada:** A ciência de que o Estado acolheu o pedido de prisão (Parecer do MP de ontem) coloca o agressor em uma situação de "perda total", onde o temor de uma retaliação física ou perseguição direta torna-se iminente e palpável.
3. **A ocultação como estratégia:** Recorde-se que o Requerido já demonstrou capacidade de se ocultar do Poder Judiciário enquanto realizava atos de disposição patrimonial (compra do veículo Renault Sandero), o que reforça a necessidade de medidas protetivas que garantam o distanciamento **antes** do cumprimento do mandado de prisão.

Portanto, o silêncio atual não é sinônimo de segurança, mas sim de uma **tensão insustentável** para uma mulher que já padece de quadro depressivo grave, sendo a intervenção deste Juízo a única garantia de que a justiça alimentar não resulte em tragédia doméstica.

Da atualidade do risco: o parecer positivo do MP pela prisão (02/07/2026)

Excelência, o perigo não está 'distante'.

Este fato altera drasticamente o cenário de risco: o agressor, já conhecido por seu perfil de controle coercitivo e manipulação, está na iminência de ser encarcerado por iniciativa da Requerente. A retaliação é certa e imediata, tornando as medidas protetivas a única barreira para evitar uma tragédia anunciada.

Da atualidade do risco: o comportamento contraditório e o potencial bélico do agressor

Excelência, a urgência das medidas protetivas também se fundamenta no comportamento absolutamente errático e contraditório do Requerido. Conforme revela a declaração da testemunha Juliana Karine, embora o genitor utilize canais clandestinos (como o jogo *Roblox*) para prometer visitas ao filho, ele o faz sob a **imposição de segredo**, orientando a criança a não contar para a Requerente sobre as comunicações.

Este padrão de conduta gera um estado de alerta máximo na Requerente, que possui **fundado temor pela segurança e integridade física de ANTÔNIO**. O medo da genitora é concreto: o Requerido, sentindo-se acuado pelo pedido de prisão civil de 60 dias feito pelo Ministério Público em **02/07/2026**, pode utilizar o menor como **objeto de retaliação e instrumento para aumentar a violência contra a mãe**, realizando abordagens imprevisíveis, como o comparecimento sem aviso prévio na instituição de ensino da criança.

Do agravante de risco: o acesso a armas de fogo

Não se pode ignorar o elevado grau de periculosidade no presente caso. Conforme registrado no Formulário Nacional de Risco preenchido pela ofendida, o Requerido **possui acesso a armas de fogo**. Tal informação é corroborada pela sua qualificação profissional constante em diversos mandados judiciais, que o identificam como **'Segurança' ou 'Agente de Segurança'**.

A combinação entre a formação técnica para o uso de força, o acesso a armamento e o estado de desespero provocado pela iminência do cárcere eleva o risco de uma agressão letal. O silêncio momentâneo do agressor, portanto, não deve ser lido como calmaria, mas como o **prelúdio de uma possível reação violenta armada**, tornando indispensável que as medidas de proibição de aproximação e contato alcancem também o perímetro escolar e os locais frequentados pelo menor, garantindo a proteção integral da unidade familiar.

NOTA EXPLICATIVA: DO ACESSO ÀS PROVAS AUDIOVISUAIS (LINK EXTERNO)

MM. Juiz, diante da limitação técnica de tamanho de arquivos para *upload* direto no sistema SAJ e visando garantir a integridade da Cadeia de Custódia e a celeridade processual, as provas audiovisuais citadas nesta peça (gravações de tela e áudios originais) encontram-se depositadas em nuvem, acessíveis através do link abaixo:

👉 <https://drive.google.com/drive/folders/10fz-AcROQg9ebXxl5S0nIHr0OO-H4Ud?usp=sharing>

Para facilitar a localização e a compreensão da dinâmica dos abusos, antecipa-se o conteúdo de cada arquivo:

1. **MÍDIA 1 – da boa-fé materna e reaproximação (dez/2025):** Esta gravação demonstra o contato inicial promovido pela genitora após anos de ausência paterna. Contém o áudio do menor ANTÔNIO questionando com inocência: "*Oi, pai... lembra de mim?*". Prova que a Requerente agiu em favor do direito do filho, sem qualquer intuito beligerante inicial.
2. **MÍDIA 2 – do "teatro da miséria" e escalada da violência (abril/2026):** Sequência de áudios onde o Requerido exerce severa **Violência Psicológica e Patrimonial**.

- **Fraude Patrimonial:** O Requerido alega ser um "*porteiro de m*****" sem recursos, enquanto os autos provam a compra de veículo de R\$ 41 mil no mesmo período.
- **Confissão de Abandono Punitivo:** O Requerido admite expressamente que não visita o filho porque "*a minha mulher atual não quer*", utilizando o descarte afetivo da criança para punir a Requerente pela rejeição afetiva sofrida.
- **Ameaça e Chantagem:** Contém a frase intimidatória: "*você só vai conseguir que o Antonio tenha um pai presidiário*", visando gerar culpa e paralisar a busca por direitos alimentares.

5. DOS PEDIDOS

As condutas do Requerido enquadram-se na Violência Psicológica (Art. 7º, II, LMP e Art. 147-B do CP), na Violência Patrimonial (Art. 7º, IV, LMP) e na Violência Vicária (Art. 7º, VI, LMP).

Ante o exposto, e em face da superveniência de provas e da atualidade do risco decorrente do pedido de prisão de 02/07/2026, requer-se,

- I. A reconsideração da decisão de fls. 9/10, visto que r. Juízo consignou na referida decisão que a medida poderia ser "*reapreciada a qualquer tempo, desde que aportassem aos autos novos elementos*" com o imediato deferimento das Medidas Protetivas de Urgência de:
 - a. Proibição de aproximação da Requerente e do menor Antonio da Cunha de Castro Lopes (limite de 300 metros), inclusive do perímetro escolar;
 - b. Proibição de contato por qualquer meio (telefone, redes sociais, aplicativos de mensagens ou jogos digitais como Roblox);

c. Suspensão/Restrição de visitas até que o risco seja cessado.

II. A juntada da Declaração Testemunhal, demais documentos mencionados e do Parecer do MP pela Prisão.

III. O acesso às provas audiovisuais pelo link: <https://drive.google.com/drive/folders/10fz-AcROQg9ebXxxl5S0nIHr0OO-H4Ud?usp=sharing>

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente prova documental, testemunhal, pericial e audiovisual.

Nestes termos, em que pese a urgência e fundado temor, pede deferimento.

São José dos Campos/SP, 3 de julho de 2026.

DEBORAH CHAVES L. DA CUNHA
OAB/SP nº: 525.758